



**MUNICIPALIDAD
SAN ISIDRO**

Decreto

Número: DECRE-2026-972-SI-INTEN

Buenos Aires, Viernes 18 de Septiembre de 2026

Referencia: Expediente N° EX-2026-00124638-SI-SSPLAUR - Reglamentación COU.-.-

VISTO la Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto-Ley N° 6769/1958 y sus modificatorias), el Código de Ordenamiento Urbano (texto ordenado por Decreto N° 2076/2022 y sus modificaciones introducidas por la Ordenanza N° 9432; en adelante, el “C.O.U.”), el Expediente N° EX-2026-00124638-SI-SSPLAUR; y

Considerando:

Que, mediante el Decreto N° 2076/2022, se aprobó el último Texto Ordenado del C.O.U., sistematizando en dicho cuerpo normativo las ordenanzas y reglamentaciones vigentes en la materia a esa fecha;

Que, con fecha 6 de mayo de 2026, el Honorable Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza N° 9432, mediante la cual se aprobaron modificaciones al C.O.U., incorporándose adecuaciones puntuales al régimen urbanístico vigente, la que fue promulgada mediante Decreto N° 581/2026;

Que, por los actuados del visto, la Dirección General de Ordenamiento Urbano, mediante el Informe N° IF-2026-00348059-SI-DGOU, considera conveniente actualizar y precisar determinados criterios contenidos en la reglamentación del C.O.U., en atención a la experiencia recogida en su aplicación cotidiana y con el objeto de favorecer una aplicación uniforme y operativa de sus disposiciones;

Que, en particular, la mencionada Dirección General propone modificar la reglamentación correspondiente a los artículos 1.1.2.3 “De la Ocupación. Terreno o Superficie Absorbente”, 1.1.2.4 “Otros Conceptos. Edificio Colectivo o Multifamiliar”, 1.1.2.6 “Interpretación. Casos Particulares”, 1.2.1.4.1 “Retiros de Frente” y 1.2.2.1 “Estacionamiento”;

Que, respecto del artículo 1.1.2.3 “De la Ocupación. Terreno o Superficie Absorbente”, se advierte que su redacción vigente remite a determinadas disposiciones del Código sin individualizar expresamente sus denominaciones, por lo que resulta conveniente incorporar las correspondientes a los artículos 1.2.2.9 “Cocheras y Garajes” y 1.2.2.18 “Educación”, así como precisar la referencia al artículo 1.2.2.25.2 “Sistemas Reguladores y Retardadores de Aguas de Lluvia”, a fin de dotar de mayor claridad y precisión a las remisiones efectuadas. La modificación propiciada no

altera el criterio actualmente vigente, sino que procura facilitar la interpretación y aplicación de la reglamentación;

Que, en relación con el artículo 1.1.2.4 “Otros Conceptos. Edificio Colectivo o Multifamiliar”, se advierte que la reglamentación vigente limita su aplicación a los locales ubicados sobre arterias comerciales, sin contemplar aquellos usos comerciales admitidos en zonas residenciales conforme a la zonificación vigente y bajo las condiciones establecidas por el C.O.U. En consecuencia, resulta conveniente adecuar su alcance a las previsiones de la normativa de zonificación, extendiendo su aplicación a los locales comerciales ubicados tanto en zonas comerciales como en zonas residenciales en las que dicho uso se encuentre permitido, siempre que sus dimensiones y características resulten compatibles con los usos existentes y predominantes en la zona, arteria o cuadra en la que se emplacen;

Que, asimismo, respecto del artículo 1.1.2.6 “Interpretación. Casos Particulares”, la reglamentación vigente establece los parámetros conforme a los cuales las Oficinas Técnicas deben evaluar la aplicación del porcentaje máximo de variación del diez por ciento (10 %) respecto de los valores urbanísticos establecidos por el Código de Ordenamiento Urbano. En atención a las particulares características de los Inmuebles de Potencial Valor Patrimonial y a la necesidad de contemplar las condiciones específicas que puedan resultar necesarias para su preservación, recuperación o puesta en valor, resulta conveniente incorporar una previsión que permita a las Oficinas Técnicas evaluar la aplicación de dicho porcentaje respecto de aquellos indicadores urbanísticos que resulten necesarios para tales fines;

Que, por otra parte, en relación con la reglamentación del artículo 1.2.1.4.1 “Retiros de Frente”, la experiencia derivada de su aplicación evidencia la conveniencia de revisar determinadas condiciones vinculadas con la utilización de dichas superficies. En tal sentido, la modificación propiciada no altera la condición esencial establecida por el C.O.U., conforme a la cual los Retiros de Frente deben conservar su carácter libre y parquizado, sino que procura adecuar el alcance de su reglamentación, circunscribiéndola a las condiciones vinculadas con su función urbanística y su adecuada vinculación con el espacio público, y suprimiendo aquellas disposiciones referidas a cuestiones de utilización, administración y mantenimiento que exceden dicho objeto;

Que, en el mismo sentido, y con el objeto de preservar la adecuada vinculación del Retiro de Frente con el espacio público, resulta conveniente establecer un parámetro objetivo respecto del desnivel admisible entre aquel y la vereda, el cual no podrá ser superior o inferior a cero coma cincuenta metros ($\pm 0,50$ m), a fin de preservar las condiciones propias de dicho espacio y su adecuada relación con el entorno inmediato;

Que, en cuanto a la reglamentación del artículo 1.2.2.1, incisos 2, 3 y 4.c “Estacionamiento”, se considera conveniente suprimir la mención específica a los “Bancos” como supuesto de actividad con concurrencia de público que determina, por sí mismo, mayores exigencias de espacios de cocheras y circulación, en atención a las actuales modalidades de prestación de los servicios bancarios y al creciente desarrollo de canales digitales y operaciones remotas. Ello no obsta a que, en función de las características particulares de cada establecimiento y de la efectiva concurrencia de público y movimiento vehicular, puedan evaluarse en cada caso las necesidades de estacionamiento y circulación que correspondan;

Que asimismo, se advierte la necesidad de precisar las condiciones constructivas aplicables a las rampas de acceso vehicular a subsuelos destinados a estacionamiento y, asimismo, de contemplar las particulares características de las parcelas de ocho metros con sesenta y seis centímetros (8,66 m) de frente ubicadas en zonas en las que se admite la vivienda unifamiliar agrupada. A tal efecto, se propicia establecer para las rampas de acceso a subsuelos un rellano

horizontal mínimo de cuatro metros (4,00 m) de longitud, medido desde la Línea Municipal, exceptuando aquellos casos en los que la diferencia de nivel entre la vereda y el nivel del estacionamiento sea igual o inferior a un metro (1,00 m). Asimismo, para las parcelas comprendidas en dichos supuestos, se considera conveniente admitir la disposición de dos (2) cocheras reglamentarias aun cuando el acceso vehicular supere el cincuenta por ciento (50%) del ancho de la parcela, en atención a las condiciones dimensionales particulares de dichos inmuebles;

Que, respecto del artículo 1.2.2.1, inciso 5 “Estacionamiento”, se considera adecuado suprimir el porcentaje mínimo específico actualmente previsto, toda vez que su exigencia resulta redundante frente a las disposiciones generales establecidas por el C.O.U. y puede generar dificultades interpretativas al momento de su aplicación conjunta. La modificación propiciada procura simplificar y clarificar el régimen aplicable, sin alterar la obligación de preservar el carácter libre, verde y parquizado de los Retiros de Frente, cuya observancia se encuentra contemplada por las condiciones establecidas en el artículo 1.2.1.4.1;

Que, en relación con el artículo 1.2.2.1, inciso 7 “Estacionamiento”, resulta necesario adecuar la reglamentación a fin de preservar una relación equilibrada entre la superficie destinada a locales y la cantidad de cocheras exigibles, procurando que las exigencias de estacionamiento guarden correspondencia con las características y escala de la superficie comercial proyectada;

Que, finalmente, respecto de la reglamentación del artículo 1.2.2.1, inciso 9, ítem j “Depósitos”, se advierte la conveniencia de contemplar específicamente las dimensiones de los módulos destinados a las operaciones de carga y descarga correspondientes al uso de depósitos, en atención a que las características de los vehículos afectados a dichas tareas pueden variar según la modalidad de funcionamiento de cada actividad. En consecuencia, resulta conveniente contemplar la posibilidad de admitir módulos de dimensiones diferentes de las previstas con carácter general, estableciendo para los utilitarios medianos una dimensión mínima de tres metros (3,00 m) por seis metros (6,00 m);

Que, en virtud de todo lo expuesto, la Dirección General de Ordenamiento Urbano concluyó que: *“la reglamentación interpretativa de los artículos 1.1.2.3, 1.1.2.4, 1.1.2.6, 1.2.1.4.1 y 1.2.2.1 —incisos 2, 3, 4.c, 5, 7 y 9, ítem j— del Código de Ordenamiento Urbano resultan necesarias a fin de actualizar, precisar y dotar de mayor operatividad a los criterios de aplicación de dichas disposiciones, atendiendo a la experiencia recogida desde su implementación”*;

Que, asimismo, la citada repartición indicó que: *“Las modificaciones propuestas no alteran los objetivos ni las condiciones urbanísticas sustantivas establecidos por el COU, sino que procuran adecuar su reglamentación interpretativa a las situaciones que se presentan en la práctica, favoreciendo criterios de aplicación claros, uniformes y consistentes con el régimen urbanístico vigente”*;

Que, en virtud de lo expuesto, la Secretaría y la Subsecretaría de Planeamiento Urbano prestaron conformidad a las modificaciones propiciadas y elevaron el correspondiente proyecto de acto administrativo, por lo que corresponde dictar el pertinente acto administrativo;

Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

decreta:

ARTÍCULO 1º.- Modificar la reglamentación, aprobada por Decreto N° 279/2021, del Artículo 1.1.2.3 referente a “De la Ocupación. Terreno o superficie absorbente” del C.O.U., la que quedará redactada de la siguiente manera:

“(1) Reglamentación: Art. 1.1.2.3. De la Ocupación. “Terreno o superficie absorbente”

Se exceptúan de contar con Terreno o Superficie Absorbente los casos indicados en los Art. 1.2.2.9 relativo a “Cocheras y Garajes” y Art. 1.2.2.18 relativo a “Educación”. En esos casos se deberá reemplazar por un sistema de infiltración, Art. 1.2.2.25.2 “Sistemas Reguladores y Retardadores de aguas de lluvia.”

Los predios afectados por usos industriales, depósitos y talleres, en los cuales sea necesario destinar superficie absorbente a playas de maniobras, carga y descarga, las O.T. evaluarán propuestas para disminuir el porcentaje requerido de terreno absorbente. Las áreas libres deberán ser parqueadas.”.-

ARTÍCULO 2º.- Modificar la reglamentación, aprobada por Decreto N° 279/2021, del Artículo 1.1.2.4 referente a “Otros Conceptos. Edificio colectivo o multifamiliar” del C.O.U., la que quedará redactada de la siguiente manera:

“(2) Reglamentación: Art. 1.1.2.4 Otros conceptos. Edificio colectivo o multifamiliar: No se computará el número de unidades de vivienda en los siguientes casos:

- Locales comerciales con frente a la vía pública ubicados en zonas comerciales o residenciales donde se permitan los usos comerciales, siempre que sus dimensiones y características sean compatibles con los usos existentes y predominantes de la zona, arteria y/o cuadra donde se ubiquen. En este caso en el inmueble pueden existir unidades de vivienda que cumplan las normativas pertinentes.

- Edificios destinados exclusivamente al uso comercial, oficinas y galerías comerciales con servicios comunes.”.-

ARTÍCULO 3º.- Modificar la reglamentación, aprobada por Decreto N° 279/2021, del Artículo 1.1.2.6. referente a “Interpretación - Casos particulares” del C.O.U., la que quedará redactada de la siguiente manera:

“(3) Reglamentación: Art. 1.1.2.6 Interpretación. Casos particulares: Para considerar el porcentaje máximo de variación del 10 % respecto de los valores fijados, se tendrán en cuenta los siguientes parámetros:

- La diferencia máxima del 10% en más o en menos, respecto de los valores fijados, se refiere a un único indicador y/o restricción urbanística.

- Cuando se solicite su aplicación sobre varios indicadores, y en caso de así corresponder, se tendrán en cuenta solo aquellos indicadores que no sean concurrentes, compatibles y/o no tengan relación entre sí () y la sumatoria de los porcentajes de cada variación a aplicar, no podrá superar en conjunto el 10 % (**).*

El objetivo de esta flexibilidad es al solo efecto de permitir una real mejora en el proyecto y en su inserción e impacto urbano, así como subsanar diferencias derivadas de situaciones previas irregulares, debiéndose analizar por parte de las O.T. los beneficios reales que acarrea la aplicación de tal flexibilidad y se elevará un informe con la fundamentación al D.E. para la resolución final de la solicitud.

Ejemplos prácticos:

() Si se aplica el incremento sobre el FOT en vivienda, no puede también aplicarse sobre la Densidad Poblacional o sobre el número de unidades. En el caso de oficinas, si se otorga el incremento sobre el FOT, no puede considerarse la disminución del número de cocheras o el aumento del número de unidades. Si se trata de una mayor Altura Máxima no puede ir acompañada de un menor retiro.*

*(**) Si se solicita un incremento al FOT del 8% y se requiere además la disminución de un Retiro de Frente, esta última no podrá superar el 2% (sumatoria: total máximo =10%).*

- Cuando la aplicación de este artículo diera como resultado más metros cuadrados construibles o alguna unidad funcional adicional, la tasa de construcción por dicha superficie sufrirá un recargo del 50% y 100% respectivamente, conforme lo establezca la Ordenanza Impositiva.

- En los Inmuebles de Potencial Valor Patrimonial, las O.T. podrán evaluar la aplicación del porcentaje previsto en el presente artículo sobre cada uno de aquellos indicadores que resulten necesarios para su preservación, recuperación o puesta en valor.”.-

ARTÍCULO 4°.- Modificar la reglamentación, aprobada por Decreto N° 279/2021, del Artículo 1.2.1.4.1 referente a “Retiros de frente” del C.O.U., la que quedará redactada de la siguiente manera:

“(6) Reglamentación Art. 1.2.1.4.1 Retiros de frente

En caso de proyectarse este Retiro con un desnivel respecto de la vereda, este no podrá ser superior o inferior a $\pm 0,50$ m.”.-

ARTÍCULO 5°.- Modificar la reglamentación, aprobada por Decreto N° 1201/2019, del Artículo 1.2.2.1 referente a “Estacionamiento” Incisos 2, 3 y 4c del C.O.U., la que quedará redactada de la siguiente manera:

“(12) Reglamentación del Artículo 1.2.2.1 Inc. 2, 3 y 4c:

- Los pasos destinados para circulación vehicular exclusivamente tendrán un ancho mínimo de 3m para circular un vehículo y de 5,70m cuando deban circular en ambas direcciones, debiendo prever dentro de estos anchos, veredas laterales y central de seguridad de 0,30m y calzadas de 2,40 m como mínimo. En caso de contar además con circulación peatonal, se sumará a esas dimensiones el paso mínimo exigido por el C.E. (Art. 4.2.3.5).

- Únicamente para el caso de vivienda unifamiliar podrá reducirse el ancho mínimo de paso a 2,50m, en tanto cuente con paso o acceso peatonal independiente, en caso contrario se sumará a este ancho, el paso mínimo peatonal de 1m (Art. 4.2.3.5. del C.E.). Se considerarán “actividades con concurrencia de público” que requieren mayores espacios de cocheras y de circulaciones, aquéllas con intenso movimiento vehicular y recambio en la ocupación del estacionamiento, tal como los Centros Comerciales.

- La rampa de acceso vehicular a subsuelos destinados a estacionamiento deberá contar con un rellano horizontal mínimo de 4,00 m de longitud medidos desde la L.M. Se exceptúan de esta exigencia los casos en que la diferencia de nivel entre la vereda y el nivel del estacionamiento sea igual o menor a 1,00 m.

- En parcelas de 8,66 m de frente, ubicadas en zonas donde se admita la vivienda unifamiliar agrupada, se permitirá la disposición de dos (2) cocheras reglamentarias, aun cuando el acceso vehicular supere el cincuenta por ciento (50 %) del ancho de la parcela.”.-

ARTÍCULO 6°.- Suprimir de la reglamentación, aprobada por Decreto N° 279/2021, del Artículo 1.2.2.1 referente a “Estacionamiento” Inciso 5 del COU, el último párrafo, cuyo texto establece: *“Como mínimo, el 25% de la superficie correspondiente al Retiro de Frente, deberá mantenerse como espacio verde con vegetación, y el resto de la superficie, a excepción de los accesos vehiculares y peatonales mínimos reglamentarios y de la garita de seguridad, podrá poseer tratamiento de solado que permita el crecimiento del césped y el drenaje o absorción de aguas”.-*

ARTÍCULO 7°.- Suprimir la reglamentación, aprobada por Decreto N° 279/2021, del Artículo 1.2.2.1 referente a “Estacionamiento” Inciso 7 del C.O.U..-

ARTÍCULO 8°.- Aprobar la reglamentación del Artículo 1.2.2.1 referente a “Estacionamiento” Inciso 9 Ítem j “Depósitos” del C.O.U., la que quedará redactada de la siguiente manera:

“(15) Reglamentación Art. 1.2.2.1.Inc. 9 Ítem j Depósitos:

Podrán admitirse módulos para carga y descarga de distintas dimensiones a las establecidas precedentemente, de acuerdo con las características y la modalidad de funcionamiento de la actividad. Utilitarios medianos: 3,00 m x 6,00 m.”.-

ARTÍCULO 9°.- Las disposiciones del presente decreto entrarán en vigencia a partir de su publicación.-

ARTÍCULO 10.- Poner en conocimiento de lo resuelto en el presente Decreto a la Subsecretaría de Planeamiento Urbano.-

ARTÍCULO 11.- El presente Decreto es refrendado por la Secretaría de Planeamiento Urbano.-

ARTÍCULO 12°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Digitally signed by AGUILAR Florencia
Date: 2026.09.18 13:10:32 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Florencia Aguilar
Secretaría
Secretaría de Planeamiento Urbano

Digitally signed by LANUS Ramon Maria
Date: 2026.09.18 14:02:15 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ramón Lanús
Intendente
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by GDE - Municipalidad de San
Isidro
Date: 2026.09.18 14:02:39 -03:00